



ÉTICA E CIDADANIA

Para Concursos Policiais



Introdução

Olá futuro(a) PRF nesse e-book de
Ética você vai estudar
os tópicos mais importantes para
que você possa ter uma base
excelente em Ética e
mande muito bem no concurso.
Desejo a você um ótimo
aprendizado e espero que você
possa adquirir todo o
conhecimento desse e-book, bons
estudos. RUMO A PRF!



prf_educacional



prf_educacional

Sumário

1. Ética e Moral.....	04
1.1 Ética.....	04
1.2 Moral.....	05
1.3 Diferença de Ética e Moral.....	05
2. Princípios e Valores.....	06
3. Ética e função pública.....	09
3.1 Função pública.....	11
4. Ética no setor público.....	12
4.1 Código de ética.....	14
4.2 Deveres dos servidores públicos.....	14
4.3 Decreto nº 9.203, de 2017.....	15
4.4 Sistema de Gestão da Ética.....	16
5. Ética e Democracia.....	21
5.1 Exercício da Cidadania.....	21
5.2 Lei nº 12.527, de 2011.....	22
5.3 Decreto nº 7.724, de 2012.....	26
5.4 (Lei nº 12.813, de 2013)	28
5.5 Decreto nº 7.203, de 2010.....	30

ÉTICA E CIDADANIA

ÉTICA E MORAL

A ética é um ramo da filosofia que trata da moral, certo e errado. As duas palavras ética e moralidade têm a mesma base etimológica: as palavras gregas ethos e moral latina denotam hábitos e costumes.

Ética:

A ética é um conjunto de conhecimentos extraído da investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de forma racional e científica.

Ela é uma reflexão da moralidade. A ética pode nos ajudar a responder às seguintes perguntas:

- Eu quero isso?
- Eu posso?
- Devo?

Exemplos de condutas éticas:

- **Não prejudicar pessoas no ambiente de trabalho.**
- **Respeitar as leis.**
- **Tolerância religiosa.**

ÉTICA E CIDADANIA

ÉTICA E MORAL

Moral:

Por outro lado, a moral é um conjunto de regras que se aplicam à vida diária. Basicamente quando é transformada a ética em uma estrutura escrita e essas regras foram aplicadas e utilizadas por todos os cidadãos. Eles guiam o indivíduo, guiam suas ações e julgam o que é certo e errado.

Se muitas pessoas acreditam que fofocar não é legal, com o passar do tempo esse ato entra num consenso geral e estabelece-se que falar dos outros, principalmente no ambiente de trabalho, é imoral.

Exemplos:

- Ajudar pessoas com necessidades.
- Influência da religião nas condutas.
- Imoralidade em ter mais de uma esposa no Brasil, enquanto em alguns países é moralmente aceito.

Diferenças de Ética e Moral:

Ética:

Vem do grego “Ethos”, que significa jeito de ser, modo de ser e caráter.

Moral:

Moral é de origem latina e vem de “Morales”, que tem como significado tudo que é relativo aos costumes.

ÉTICA E CIDADANIA

PRINCÍPIOS E VALORES

Princípios e valores servem para guiar as pessoas a terem atitudes corretas e dentro da lei, que não interfira no direito de outras pessoas.

Igualdade:

Este princípio diz que todas as pessoas são iguais e por isso, devem ser tratadas iguais sem preferências alguma. Todas as pessoas devem ter as mesmas oportunidades, direitos e deveres.

Liberdade:

Liberdade significa o direito de agir segundo a sua vontade, mas deve ser usada com responsabilidade para não prejudicar outra pessoa ou ferir princípios éticos e legais. Temos por exemplo a liberdade de expressão na qual poderemos falar sobre nossas opiniões sem ser censurado. Mas esta liberdade tem limites quando esta opinião discrimina pessoas, ou grupos com declarações injuriosas e difamatórias. É o poder que qualquer pessoa pode usar, mas nos limites da lei.

ÉTICA E CIDADANIA

PRINCÍPIOS E VALORES

Solidariedade/ fraternidade:

É um sentimento em relação ao sofrimento dos outros, é ajudar as pessoas que precisam de ajuda. É uma responsabilidade mútua, onde todos se sentem responsável um pelos outros cooperando entre si. São pessoas em uma situação melhor ajudando outras que estão em situação pior que a sua.

Honestidade:

Ser honesto é ser verdadeiro, ou seja, não mente e não engana. É uma pessoa que tem dignidade. Ele é contra a Lei de Gerson, aquele da propaganda que estimulava as pessoas a levarem vantagem e serem espertas. É observador das regras morais.

A honestidade é ligada à pessoa íntegra, decente e de honra, é uma pessoa que tem a coragem de cumprir com suas obrigações corretamente, mesmo que gere alguma consequência, pois é uma pessoa de moral elevado.

ÉTICA E CIDADANIA

PRINCÍPIOS E VALORES

Justiça:

É um princípio que mantém a ordem social, é ser justo com todos respeitando o princípio da igualdade, onde todos somos iguais. A justiça é “cega” buscando a igualdade de todos perante a lei. A pessoa justa se preocupa com o bem estar de todos e não apenas o seu.

Responsabilidade:

É ser responsável e responder por seus atos, mesmo que algo saia errado.

Respeito:

É o ato de respeitar e ter consideração ao próximo. O respeito faz a pessoa não ter atitudes perversas contra outra. A pessoa deve respeitar para ser respeitado. Respeitar é não ofender ou discriminar outra pessoa por que ela pensa ou vive diferente de você (se o viver ou pensar dela não desrespeitem outras pessoas).

ÉTICA E CIDADANIA

ÉTICA E FUNÇÃO PÚBLICA

Existem várias regras que estipulam como um agente público deve atuar para o desempenho de suas funções públicas, mas ele deve sempre respeitar os valores morais e morais estabelecidos pela sociedade para uma melhor convivência.



Os agentes públicos devem respeitar a lei e a ética no desempenho de suas funções públicas. Não há sentido em cumprir a lei e ser antiético. O comportamento antiético é considerado um comportamento ilegal no setor público.

Os agentes públicos também devem respeitar os princípios constitucionais da administração pública no desempenho de suas funções públicas. Esses princípios são chamados de **LIMPE**.

ÉTICA E CIDADANIA

ÉTICA E FUNÇÃO PÚBLICA

Legalidade:

A administração pública deve seguir o que a lei manda.

Impessoalidade:

A administração pública tem que tratar todos de forma igual, ou seja, não deve ter interesses pessoais.

Moralidade:

Atuar com ética e honestidade.

Publicidade:

Ser transparente. Toda informação deve ser divulgada, salvo os casos previstos em lei.

ÉTICA E CIDADANIA

ÉTICA E FUNÇÃO PÚBLICA

Eficiência:

Ser eficiente buscando soluções que atendam plenamente a necessidade da população.

Função Pública:

Função pública refere-se à habilidade, autoridade ou responsabilidade concedida pela administração pública para desempenhar uma determinada função. Para cumprir essa função, deve ficar claro que ela deve servir ao interesse público.

Existem várias regras que estipulam como um agente público deve atuar para o desempenho de suas funções públicas, mas ele deve sempre respeitar os valores éticos e morais estabelecidos pela sociedade para uma melhor convivência.

O agente público deve ficar atento sobre a legalidade e a ética no exercício de sua função. Não é suficiente para ser um excelente servidor público observar somente as leis e as regras que devem ser cumpridas, ou seja, o princípio da legalidade.

ÉTICA E CIDADANIA

ÉTICA NO SETOR PÚBLICO

DECRETO Nº 1.171, DE 22 DE JUNHO DE 1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal em seu primeiro capítulo fala sobre as Regras Deontológicas (ciência do dever e da obrigação), mostrando que o servidor público deve ir bem além do princípio da legalidade:

- *O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no art. 37, caput, e § 4º, da Constituição Federal.*
- *A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.*

ÉTICA E CIDADANIA

ÉTICA NO SETOR PÚBLICO

- *O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio.*
- *A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.*



ÉTICA E CIDADANIA

ÉTICA NO SETOR PÚBLICO

Código de Ética:

A ética no setor público é muito baseada no Decreto nº1.171 de 22 de junho de 1994 que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.

Os códigos de ética deixam claro que o atendimento deve ser impessoal e colocar o interesse público acima do interesse pessoal.

Deveres dos servidores públicos:

Moralidade Administrativa:

Moralidade administrativa possui diferença da moral comum, pois a aquela não obriga o dever de atendimento a esta, vigente em sociedade. No entanto, exige total respeito aos padrões éticos, decoro, boa-fé, honestidade, lealdade e probidade.

Lei nº 8.112, de 1990, art. 116, IX

Manter conduta compatível com a moralidade administrativa.

ÉTICA E CIDADANIA

ÉTICA NO SETOR PÚBLICO

Política de governança da administração pública federal :

Decreto nº 9.203, de 2017:

Princípios da governança pública

- I - capacidade de resposta.
- II - integridade.
- III - confiabilidade.
- IV - melhoria regulatória.
- V - prestação de contas e responsabilidade
- VI - transparência.

Art. 5º São mecanismos para o exercício da governança pública:

I - liderança, que compreende conjunto de práticas de natureza humana ou comportamental exercida nos principais cargos das organizações, para assegurar a existência das condições mínimas para o exercício da boa governança, quais sejam:

- a) integridade.
- b) competência.
- c) responsabilidade.
- d) motivação.

ÉTICA E CIDADANIA

ÉTICA NO SETOR PÚBLICO

Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal e Comissões de Ética:

Art. 1º Fica instituído o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal com a finalidade de promover atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito do Executivo Federal, competindo-lhe:

I - integrar os órgãos, programas e ações relacionadas com a ética pública.

II - contribuir para a implementação de políticas públicas tendo a transparência e o acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício de gestão da ética pública.

III - promover, com apoio dos segmentos pertinentes, a compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos e de gestão relativos à ética pública.

IV - articular ações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública do Estado brasileiro.

ÉTICA E CIDADANIA

ÉTICA NO SETOR PÚBLICO

Art. 2º Integram o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal

I - a Comissão de Ética Pública - CEP, instituída pelo Decreto de 26 de maio de 1999.

II - as Comissões de Ética de que trata o Decreto no 1.171, de 22 de junho de 1994.

III -E as demais Comissões de Ética e equivalentes nas entidades e órgãos do Poder Executivo Federal.

Art. 3º A CEP será integrada por sete brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública, designados pelo Presidente da República, para mandatos de três anos, não coincidentes, permitida uma única recondução.

ÉTICA E CIDADANIA

ÉTICA NO SETOR PÚBLICO

Art. 4º À CEP compete:

I - atuar como instância consultiva do Presidente da República e Ministros de Estado em matéria de ética pública.

II - administrar a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal, devendo:

a) submeter ao Presidente da República medidas para seu aprimoramento.

b) dirimir dúvidas a respeito de interpretação de suas normas, deliberando sobre casos omissos.

c) apurar, mediante denúncia, ou de ofício, condutas em desacordo com as normas nele previstas, quando praticadas pelas autoridades a ele submetidas.

III - dirimir dúvidas de interpretação sobre as normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal de que trata o Decreto no 1.171, de 1994.

ÉTICA E CIDADANIA

ÉTICA NO SETOR PÚBLICO

IV - coordenar, avaliar e supervisionar o Sistema de Gestão da Ética Pública do Poder Executivo Federal.

V - aprovar o seu regimento interno; e

VI - escolher o seu Presidente.

Parágrafo único:

A CEP contará com uma Secretaria-Executiva, vinculada à Casa Civil da Presidência da República, à qual competirá prestar o apoio técnico e administrativo aos trabalhos da Comissão.

Art. 5º Cada Comissão de Ética de que trata o Decreto no 1171, de 1994, será integrada por três membros titulares e três suplentes, escolhidos entre servidores e empregados do seu quadro permanente, e designados pelo dirigente máximo da respectiva entidade ou órgão, para mandatos não coincidentes de três anos.

Art. 6º É dever do titular de entidade ou órgão da Administração Pública Federal, direta e indireta:

ÉTICA E CIDADANIA

ÉTICA NO SETOR PÚBLICO

I - assegurar as condições de trabalho para que as Comissões de Ética cumpram suas funções, inclusive para que do exercício das atribuições de seus integrantes não lhes resulte qualquer prejuízo ou dano.

II - conduzir em seu âmbito a avaliação da gestão da ética conforme processo coordenado pela Comissão de Ética Pública.



Art. 8º Compete às instâncias superiores dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, abrangendo a administração direta e indireta:

ÉTICA E CIDADANIA

ÉTICA E DEMOCRACIA

Como todos sabemos, a democracia é uma forma de governo que dá ao povo o poder de tomar decisões e eleger representantes governamentais.

Exercício da Cidadania

A democracia permite que vozes sejam ouvidas e que exista liberdade de expressão. A função do regime é proteger os direitos dos cidadãos.

Pode-se dizer então que a democracia tem muito a ver com a cidadania, uma vez que a cidadania é expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social (DALLARI, 2008)

Quanto à cidadania, ela está diretamente ligada à ética e aos sistemas democráticos, embora a cidadania exista em muitos regimes porque permite que as pessoas expressem suas opiniões de forma autoritária.

ÉTICA E CIDADANIA

ÉTICA E DEMOCRACIA

Promoção da transparência ativa e do acesso à informação:

Lei nº 12.527, de 2011

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:

I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público.

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

ÉTICA E CIDADANIA

ÉTICA E DEMOCRACIA

Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

ÉTICA E CIDADANIA

ÉTICA E DEMOCRACIA

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção.

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações.

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública.

V - desenvolvimento do controle social da administração pública.

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato.

II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato.

ÉTICA E CIDADANIA

ÉTICA E DEMOCRACIA

III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado.

IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável.

V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação.

VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados.

VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema.

VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino.

IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

ÉTICA E CIDADANIA

ÉTICA E DEMOCRACIA

Art. 5º É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.

Decreto nº 7.724, de 2012

Regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição.

Art. 1º Este Decreto regulamenta, no âmbito do Poder Executivo federal, os procedimentos para a garantia do acesso à informação e para a classificação de informações sob restrição de acesso, observados grau e prazo de sigilo, conforme o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição.

ÉTICA E CIDADANIA

ÉTICA E DEMOCRACIA

Art. 2º Os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal assegurarão, às pessoas naturais e jurídicas, o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei nº 12.527, de 2011.

Art. 4º A busca e o fornecimento da informação são gratuitos, ressalvada a cobrança do valor referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados, tais como reprodução de documentos, mídias digitais e postagem.

Parágrafo único. Está isento de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983.

ÉTICA E CIDADANIA

ÉTICA E DEMOCRACIA

Tratamento de conflitos de interesses e nepotismo:

(Lei nº 12.813, de 2013)

Art. 1º As situações que configuram conflito de interesses envolvendo ocupantes de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal, os requisitos e restrições a ocupantes de cargo ou emprego que tenham acesso a informações privilegiadas, os impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego e as competências para fiscalização, avaliação e prevenção de conflitos de interesses regulam-se pelo disposto nesta Lei

Art. 2º Submetem-se ao regime desta Lei os ocupantes dos seguintes cargos e empregos:

I - de ministro de Estado.

II - de natureza especial ou equivalentes.

III - de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista; e

ÉTICA E CIDADANIA

ÉTICA E DEMOCRACIA

IV - do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 6 e 5 ou equivalentes.

Parágrafo único. Além dos agentes públicos mencionados nos incisos I a IV, sujeitam-se ao disposto nesta Lei os ocupantes de cargos ou empregos cujo exercício proporcione acesso a informação privilegiada capaz de trazer vantagem econômica ou financeira para o agente público ou para terceiro, conforme definido em regulamento.

Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - conflito de interesses: a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública; e

II - informação privilegiada: a que diz respeito a assuntos sigilosos ou aquela relevante ao processo de decisão no âmbito do Poder Executivo federal que tenha repercussão econômica ou financeira e que não seja de amplo conhecimento público.

ÉTICA E CIDADANIA

ÉTICA E DEMOCRACIA

Decreto nº 7.203, de 2010:

Dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.

Art. 1º A vedação do nepotismo no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta observará o disposto neste Decreto.

Art. 2º Para os fins deste Decreto considera-se:

- a) a Presidência da República, compreendendo a Vice-Presidência, a Casa Civil, o Gabinete Pessoal e a Assessoria Especial.*
- b) os órgãos da Presidência da República comandados por Ministro de Estado ou autoridade equiparada.*
- c) os Ministérios*

FIM!